

코스닥시장 공시규정 일부개정규정

1. 개정 이유

- 「전환사채 시장 건전성 제고방안」(‘24.1.23, 금융위)과 관련하여 CB 유통 단계에서의 정보 제공을 강화
 - 또한, 상장법인의 영문공시 공시시한 인지 편의성 제고 등을 위해 영문 공시 시한 정비

2. 주요 내용

- 발행회사의 만기 前 CB 취득·재매각 등에 대한 공시·신고의무 부과
(제6조제1항제2호가목(6)(라), 제29조제10호, 제38조제1항제7호·제8호·제9호·제10호)
 - CB, BW, EB*에 대해 만기 前 취득 및 재매각시 투자자들이 해당 정보를 알 수 있도록 공시의무 신설
 - * BW(신주인수권부사채), EB(교환사채)도 대체수단으로 이용될 가능성
 - 기 공시한 내용 중 만기 前 취득금액 및 재매각금액의 50% 이상 변경시 다른 공시와 동일*하게 불성실공시로 제재할 수 있도록 근거 마련
 - * CB·BW·EB의 경우 기 공시내용 중 발행금액 50% 이상 변경시 공시변경으로 제재
- CB와 경제적 실질이 유사한 전환주식에 대해 전환가액 결정·조정, 전환청구시 CB와 동일하게 시장신고사항으로 신고하도록 규정

□ 영문공시 공시시한 정비 (제46조)

- 상장법인이 공시시한을 쉽게 계산하고 준비기간을 확보할 수 있도록 공시시한을 한글공시 후 ‘1주일’ 이내에서 ‘5매매거래일’ 이내로 변경
- 영문번역 시간 등을 고려하여 세칙으로 정하는 공시*의 영문공시시한을 예외적으로 ‘3개월’로 확대

* 대상 공시 : 지속가능경영보고서(자율공시)

3. 참고사항

□ 심사등 : 리스크관리부 심사완료(심사연번호 24-100호)

시장감시본부 협의완료(감시제도-00615)

□ 기타 : 신·구조문대비표

코스닥시장 공시규정 일부개정규정

코스닥시장 공시규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항제2호가목(6)에 (라)를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제3호가목(8) 중 “제4호”를 “제3호”로 한다.

(라) 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 만기 전에 취득하기로 결정한 때 또는 만기 전에 취득한 해당 사채를 매도하기로 결정한 때

제29조제10호 중 “전환가격, 또는”을 “만기 전 취득한 사채의 취득금액·매도금액, 전환가격 또는”으로 한다.

제38조제1항제7호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제8호 중 “전환사채·신주인수권부사채·교환사채·증권예탁증권(외국에서 이와 유사한 증권이 발행되는 경우를 포함한다)의 전환청구·신주인수권행사·교환청구·원주의 교환청구”를 “전환주식·전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 교환사채의 교환청구, 증권예탁증권(외국에서 이와 유사한 증권이 발행되는 경우를 포함한다)의 원주 교환청구”로 하며, 같은 항 제9호 중 “전환사채·신주인수권부사채 및 교환사채의 전환가액·신주인수권행사가액 또는 교환가액”을 “전환주식·전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 또는 교환사채의 교환가액”으로 하고, 같은 항 제10호를 다음과 같이 한다.

7. 전환주식(「상법」 제346조에 따른 종류주식을 말한다. 이하 같다)·전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 또는 교환사채의 교

환가액이 결정된 때

10. 신주인수권부사채를 발행한 후 해당 사채에서 분리된 신주인수권증권을 취득한 때

제46조 중 “1주일”을 “5매매거래일(세척으로 정하는 경우에는 3개월)”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(전환사채 등의 재매각 결정 등에 관한 적용례) 제6조제1항제2호가목(6)(라) 중 재매각 결정 및 제29조제10호의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 제6조제1항제2호가목(6)(가)에 따른 발행에 관한 결정이 있는 경우부터 적용한다.

제3조(이미 발행한 전환사채 등의 만기 전 취득 결정에 관한 경과조치) 이 규정 시행 전에 발행한 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 이 규정 시행일 이후 만기 전 취득하기로 결정하는 경우에는 제6조제1항제2호가목(6)(라) 및 제38조제1항제10호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신·구조문대비표

[illegible]

서, 제7조제1항 단서, 제12조제4항 및 제30조에서 같다). 다만, 제1호다목, 제2호가목의 (9), 제2호나목의 (7), 제2호다목의 (4) 중 채무자가 제3호나목의 (1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 때, 제2호라목(7), 제3호나목의 (5)에 해당하는 경우에는 사유발생일 다음날까지 신고하여야 한다.

1. (생략)

2. 해당 코스닥시장상장법인의 재무구조에 중대한 변경을 초래하는 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때

가. 해당 코스닥시장상장법인이 발행하는 증권에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때

(1)~(5) (생략)

(6) 주권 관련 사채권(법 제165조의10제1항에 따른 사채와

-----.

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. -----

(1)~(5) (현행과 같음)

(6) -----

「은행법」 제33조제 1항제3호에 따른 은 행주식 전환형 조건 부자본증권을 말한다. 이하 같다) 등과 관 련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 때 (가)~(다) (생략) <u><신설></u>	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- (가)~(다) (현행과 같음) <u>(라) 전환사채, 신주인</u>	
	<u>수권부사채 또는 교환사</u> <u>채를 만기 전에 취득하기</u> <u>로 결정한 때 또는 만기</u> <u>전에 취득한 해당 사채를</u> <u>매도하기로 결정한 때</u>	전환사채 등의 만기전 취득 채매각 공시의무 신설
(7)~(11) (생략) 나.~마. (생략)	(7)~(11) (현행과 같음) 나.~마. (현행과 같음)	
3. 해당 코스닥시장상장 법인의 기업경영활동에 관한 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때	3. ----- ----- ----- ----- -----	
가. 해당 코스닥시장상 장법인의 지배구조 또는 구조개편에 관 한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있 은 때	가. ----- ----- ----- ----- ----- -----	

(1)~(7) (생략) (8) 「상법」 제374조, 제522조, 제527조의2, 제527조의3, 제530조의2, 제530조의12 및 법 시행령 제171조제2항제1호부터 <u>제4호</u>까지에서 규정한 사실에 관한 결정이나 이사회결의가 있을 때 (9) (생략)	(1)~(7) (현행과 같음) (8)----- ----- ----- ----- ----- -----<u>제3호</u> ----- ----- ----- (9)(현행과 같음)	인 용 조 문 정비
나.~라. (생략) 4. (생략) ②~④ (생략) 제29조(공시변경) 거래소는 코스닥시장상장법인이 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우 중요한 내용의 공시변경으로 본다.	나.~라. (현행과 같음) 4. (현행과 같음) ②~④ (현행과 같음) 제29조(공시변경) ----- ----- ----- ----- -----.	
1. ~ 9. (생략) 10. 제6조제1항제2호가목의 (6) 또는 제6조의2 제1항제6호의 규정에 따른 공시내용 중 증권 발행금액, <u>전환가격</u>, 또는 <u>신주인수권 행사</u>가	1. ~ 9. (현행과 같음) 10. ----- ----- ----- ----- -----<u>만기 전 취득한 사채의 취득금액·매도</u>	전환사채 등의 만기전 취득

격의 100분의 50 이상을 변경하거나 납입기일을 6개월 이상 변경(연기하는 경우에 한한다)하여 공시한 때	금액, 전환가격 또는 - - - - - ----- ----- -----	금액·재매각 금액 50% 이상 변경시 공시 변경 으로 간주
11. ~ 24. (생략)	11. ~ 24. (현행과 같음)	
제38조(시장신고 사항) ① 코스닥시장상장법인은 다음 각호의 사항이 발생하였을 경우 지체없이 거래소에 신고하여야 한다.	제38조(시장신고 사항) ① ----- ----- ----- -----.	
1.~6. (생략)	1.~6. (현행과 같음)	
7. <u>전환사채의 전환가액·신주인수권부사채의 행사가액 및 교환사채의 교환가액이 결정된 때</u>	7. <u>전환주식(「상법」 제346조에 따른 종류주식을 말한다. 이하 같다)·전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 또는 교환사채의 교환가액이 결정된 때</u>	전환주식의 전환가액 결정 시장신고 사항 신설 및 자구 정비
8. <u>전환사채·신주인수권부사채·교환사채·증권예탁증권(외국에서 이와 유사한 증권이 발행되는 경우를 포함한다)의 전환청구·신주인수</u>	8. <u>전환주식·전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 교환사채의 교환청구, 증권예탁증권(외국에서 이와 유사한 증권</u>	전환주식의 전환청구 시장신고 사항 신설 및 자구 정비

<u>권 행사·교환 청구·원주</u> <u>의 교환 청구로 인한 행</u> <u>사주식수(원주의 경우</u> <u>에는 청구주식수)의 누</u> <u>계(기 신고된 주식수량</u> <u>은 제외한다)가 각각</u> <u>발행주식총수의 100분</u> <u>의 1이상인 때</u>	<u>이 발행되는 경우를 포</u> <u>함한다)의 원주 교환청</u> <u>구-----</u> ----- ----- ----- -----	
9. <u>전환사채·신주인수권</u> <u>부사채 및 교환사채의</u> <u>전환가액·신주인수권 행</u> <u>사가액 또는 교환가액</u> <u>의 조정(시가변동에 따</u> <u>른 조정의 경우에 한정</u> <u>한다)이 있을 때</u>	9. <u>전환주식·전환사채의</u> <u>전환가액, 신주인수권</u> <u>부사채의 행사가액 또</u> <u>는 교환사채의 교환가</u> <u>액-----</u> ----- -----	전환주식의 전 환 가 액 조정 시 장 신 고 사항 신설 및 자구 정비
10. <u>전환사채·신주인수권</u> <u>부사채(신주인수권부사</u> <u>채에서 분리된 신주인</u> <u>수권증권을 포함한다)</u> <u>또는 교환사채를 발행</u> <u>한 후 사채의 만기전에</u> <u>해당 사채를 취득한 때</u>	10. <u>신주인수권부사채를</u> <u>발행한 후 해당 사채에</u> <u>서 분리된 신주인수권</u> <u>증권을 취득한 때</u>	전 환 사 채 · 신주인수권부 사 채 · 교 환 사 채의 만기 전 취득을 공시의무사항 으로 전환
11. ~ 13. (생 략) ② (생 략)	11. ~ 13. (현행과 같음) ② (현행과 같음)	
제46조(영문공시) 코스닥시 장상장법인은 한글로 공 시한 후 1주일 이내에 영	제46조(영문공시) ----- ----- ----5매매거래일(세척으로	영 문 공 시 시한 정비

문으로 공시할 수 있다.	<u>정하는 경우에는 3개월)----</u> <u>-----</u> .	
---------------	--	--